

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Poder Regulamentar

Ainda no tema dos poderes da administração, vamos tratar nesta aula do **poder regulamentar**. Para entender corretamente esse poder vamos começar falando sobre o **poder normativo** e você vai entender a relação entre eles.

1. Poder Normativo

O **poder normativo** permite que a administração pública **edite normas gerais e abstratas**. Para contextualizar, vamos lembrar a hierarquia das normas jurídicas no ordenamento jurídico brasileiro, fazendo referência à pirâmide de Hans Kelsen.

No topo está a Constituição Federal, seguida pelas leis e normas com força de lei, como medidas provisórias, leis ordinárias e complementares. Na base da pirâmide encontram-se as normas administrativas, que são editadas no exercício do poder normativo do Estado, como portarias, instruções normativas, resoluções, deliberações e regulamentos estabelecidos por decreto.



Essas normas administrativas não são criadas pelo poder legislativo em sua função típica, mas sim pela **administração pública no exercício de sua função administrativa**.

Diferente das leis, que inovam no ordenamento jurídico ao criar direitos e obrigações, os atos administrativos normativos não possuem essa capacidade. Sua função principal é **regulamentar e detalhar direitos e obrigações já previstos na legislação, garantindo sua correta aplicação**.

Eles servem para explicar e executar uma lei existente, esclarecendo aspectos que não foram detalhados no texto legal.

Para ilustrar esse conceito, vamos utilizar a Lei de Drogas (Lei 11.343/2006) que proíbe a comercialização e o porte de drogas em determinadas quantidades, mas não especifica quais substâncias são consideradas drogas para os seus fins. Essa lacuna é preenchida por uma portaria do Ministério da Saúde, que lista as substâncias enquadradas na legislação.

Vamos trabalhar com um exemplo da dipirona, que, apesar de ser uma droga no sentido farmacológico, não está listada na portaria e, portanto, não se enquadra nas proibições da lei de drogas.

Em uma situação hipotética, vamos supor que eu sou parado em uma blitz policial portando uma caixa de dipirona com 30 comprimidos. Como a substância não está na lista da portaria, ele não seria preso por tráfico de drogas, ainda que estivesse vendendo o medicamento a um aluno.

Com esse exemplo, reforçamos a ideia de que normas infralegais não criam direitos ou obrigações novas, apenas regulamentam e detalham a aplicação das leis. Dessa forma, ele esclarece o papel do poder normativo da administração pública, que se manifesta através de normas administrativas complementares à legislação vigente.

2. Poder Regulamentar

Agora, vamos entender o porquê de falarmos antes do poder normativo, para então analisarmos o poder regulamentar. Apesar de alguns autores considerarem os dois conceitos como sinônimos, há uma **corrente doutrinária majoritária que os diferencia**.

Segundo essa visão, o **poder normativo é um gênero mais amplo, que abrange todos os atos administrativos normativos, como portarias, instruções normativas, resoluções e deliberações**. Esses atos podem ser editados por diversas autoridades da administração pública, não sendo necessariamente de competência exclusiva do chefe do Executivo.

Dentro desse gênero, existe uma espécie específica: o **poder regulamentar**, que **se manifesta por meio do regulamento**. **Esse regulamento, segundo a doutrina majoritária, é um ato administrativo normativo que, embora faça parte do poder normativo, tem características próprias que o distinguem**.

O regulamento é expedido por meio de um decreto e, fazendo uma analogia didática, o decreto funciona como a "roupa" do regulamento. Ou seja, o regulamento, por si só, é um ato administrativo, mas para ser publicado e ter validade, **precisa ser formalizado por meio de um decreto assinado pelo chefe do Executivo**.



Essa distinção é importante porque o **poder normativo é amplo, enquanto o poder regulamentar é restrito a regulamentos expedidos por decreto**.

Além disso, a edição desse decreto é **competência exclusiva do chefe do Poder Executivo**, seja ele o prefeito, governador ou presidente da República.



Fique ligado!

Fique atento(a), pois, apesar dessa diferenciação técnica entre poder normativo e poder regulamentar, **muitas questões de concursos tratam regulamento e decreto como se fossem a mesma coisa.**

Assim, é essencial ter **atenção ao contexto da questão**, pois, mesmo que a explicação mais precisa seja que o decreto apenas formaliza o regulamento, muitas provas apresentam a ideia de que ambos são equivalentes.

A principal distinção a ser memorizada é que o **poder normativo engloba todas as normas administrativas, enquanto o poder regulamentar se limita aos regulamentos expedidos por meio de decreto, de competência exclusiva do chefe do Executivo.**

2.1. Tipos de Decreto

Com relação aos decretos, temos dois tipos principais: o **decreto executivo** e o **decreto autônomo**. O **decreto executivo** é a **regra geral**, sendo utilizado para **regulamentar e executar direitos e obrigações já existentes, sem inovar no ordenamento jurídico.**

Esse tipo de decreto tem fundamento no artigo 84, inciso 4, da Constituição Federal e é utilizado para detalhar a aplicação de leis já aprovadas.

Como exemplo, a antiga Lei de Licitações (Lei 8.666), previa o sistema de registro de preços, mas não o regulamentava diretamente, deixando essa função para um decreto executivo.

Já o **decreto autônomo**, por sua vez, é uma **exceção**, pois tem o **poder de inovar no ordenamento jurídico**, ou seja, **criar normas diretamente, sem a necessidade de uma lei prévia.**

Esse tipo de decreto pode ser utilizado pelo Presidente da República em situações específicas.

O primeiro caso permitido para o uso do decreto autônomo é para **dispor sobre a organização e o funcionamento da administração federal**, desde que não implique aumento de despesas nem a criação ou extinção de órgãos públicos.

Para exemplificar, ao assumir a Presidência da República, um novo presidente não pode criar ou extinguir ministérios por meio de decreto autônomo. Em vez disso, ele precisa utilizar uma medida provisória, que tem força de lei e pode tratar dessa matéria. Posteriormente, essa medida provisória precisa ser apreciada pelo Congresso para sua conversão em lei.

A segunda hipótese de utilização do decreto autônomo é para **extinguir cargos ou funções públicas que estejam vagos**. Um cargo ocupado não pode ser extinto por decreto, pois a extinção de cargos preenchidos requer a edição de uma lei ou outro instrumento com força legal.

No entanto, se o **cargo estiver vago**, ele pode ser extinto por meio de um decreto autônomo. Ele usa o exemplo dos cargos de datilógrafo na administração pública federal, que se tornaram obsoletos com o avanço tecnológico.

Como não faz sentido abrir novos concursos para essa função, o presidente pode simplesmente editar um decreto para extinguir esses cargos vagos, eliminando-os do quadro de pessoal da administração.

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

[...]

VI – dispor, mediante decreto, sobre:

- a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;
- b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;



Tome nota!

- Decreto Executivo → **REGRA**
- Decreto Autônomo → **EXCEÇÃO**

Vamos abordar um ponto essencial sobre a limitação dos poderes do Executivo, destacando o artigo 49, inciso V, da Constituição Federal de 1988. Esse artigo estabelece que é **competência exclusiva do Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa**.

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

[...]

V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;

Isso significa que, se um ato normativo ultrapassar os limites do poder regulamentar, como um decreto presidencial que crie um direito novo sem base legal, o Congresso pode intervir e sustá-lo. O mesmo ocorre caso o presidente tente editar um decreto autônomo para extinguir um cargo público ocupado, o que é proibido.

"Sustar", nesse contexto, não se trata de revogar ou anular o ato, mas sim de **suspender sua execução**.

Posteriormente, o ato pode ser anulado pela própria administração pública ou pelo Judiciário, mas a atuação do Congresso se limita à suspensão do efeito do ato normativo.

Retomando a relação entre poder normativo e poder regulamentar, fica o alerta de como essa questão pode ser cobrada em provas. É essencial saber ponderar a resposta dependendo das alternativas disponíveis.

Se a questão mencionar que o chefe do Executivo editou uma norma para garantir o cumprimento da lei, o candidato deve imediatamente associar essa ação a um decreto, o que remete ao poder regulamentar.

No entanto, se as alternativas disponíveis não trouxerem o termo "poder regulamentar" e apenas mencionarem "poder normativo", a resposta correta será "poder normativo", já que o poder regulamentar é uma espécie dentro do gênero normativo.

Por outro lado, se a questão trazer tanto "poder normativo" quanto "poder regulamentar" como opções de resposta, o candidato precisará avaliar o contexto. Se a questão mencionar um decreto expedido pelo chefe do Executivo, então a resposta mais precisa será "poder regulamentar", pois o regulamento é uma característica

específica desse poder.

Embora normativo e regulamentar estejam corretos do ponto de vista teórico, a banca pode exigir a escolha do termo mais específico, dependendo da formulação da questão.

Resumo

Poder Normativo e Poder Regulamentar

Poder Normativo:

- Poder da administração pública de editar normas gerais e abstratas para regulamentar leis.
 - Essas normas não criam direitos ou obrigações novas, apenas regulamentam direitos e obrigações já existentes.

Poder Regulamentar:

- É uma espécie dentro do Poder Normativo, sendo exercido exclusivamente pelo chefe do Executivo (presidente, governador ou prefeito) por meio de decretos regulamentares.

Diferença entre Decreto Executivo e Decreto Autônomo:

- Decreto Executivo:
 - Regra geral.
 - Apenas regulamenta e executa normas já existentes, sem inovar no ordenamento jurídico.
- Decreto Autônomo:
 - Exceção, pois pode inovar no ordenamento jurídico.
 - Só pode ser usado em duas hipóteses:
 - Organização e funcionamento da administração pública federal, desde que não crie órgãos nem aumente despesas.
 - Extinção de cargos ou funções públicas que estejam vagos.

Limitação ao Poder Normativo do Executivo:

- O Congresso Nacional pode sustar atos normativos do Executivo que exorbitem o poder regulamentar.
- Sustar ≠ anular → O Congresso apenas suspende a execução do ato; a anulação pode ser feita pela administração ou pelo Judiciário.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
